МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 09 дугаар сарын 15 № 03/79 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, БРИГАДЫН
ГЕНЕРАЛ А.НАМСАМАНД ТАНАА

Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрхийн хэрэгжилт, хүний эрхийн үндсэн зарчимд хэрхэн нийцэж буйг газар дээр нь шалгаж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2026 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Төв аймгийн Баян сум дахь Согтуурах, мансуурах донтой өвчтөнг албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газарт хяналт шалгалт хийлээ.

Комисс тус газрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, албан хаагчид болон эмчлүүлэгсэдтэй ярилцлага хийх, санал асуулга авах, удирдлага болон гүйцэтгэх албан тушаалтнаас тайлбар авах, холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх аргачлалаар хяналт шалгалтыг явуулсан. Согтуурах, мансуурах донтой өвчтөнг албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газрын нийт 44 эмчлүүлэгчээс 38 эмчлүүлэгч санал асуулгад оролцож, 28 эмчлүүлэгчтэй ганцаарчилсан ярилцлага зохион байгууллаа.

Эмчлүүлэгчдийн судалгааг сүүлийн 6 жилийн байдлаар авч үзвэл нийт 2953 хүнийг хүлээн авч эмчилснээс 368 буюу 12.4% эмэгтэй, 26.2% нь давтан ирж эмчлүүлсэн байна. Насны байдлаар нь авч үзвэл 40-50 насны иргэд голчлон ирдэг бөгөөд энэ нь нийт эмчлүүлэгсдийн 41.5%-ийг эзэлж байна. Мөн эмчлүүлэгсдийн 71%-ийг бүрэн ба бүрэн дунд боловсролтой хүмүүс, харин 9.3% нь орон гэргүй иргэд байна.

Хяналт шалгалтын үр дүнд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Тус газрын бүх объект, барилга байгууламж нь 1960-аад оны үед цэргийн ангийн зориулалтаар анх баригдсан, давхар дундын болон модон хучилттай, шувуу нуруутай, төмөр дээвэртэй байшингууд байна. Эдгээр барилгын үндсэн бүтэц нь чулуун өрлөгтэй, бороony ус болоод сантехникийн шугамын алдагдалтай, холбоос бэхэлгээнүүд нь суларч муудсан, дээвэр, хана сийрэгжиж зарим газраа нимгэрч, цүлхийсэн, дулааны алдагдал ихтэй байгаа нь эмчлүүлчдийн амьдрах орчны нөхцөлд сөргөөр нөлөөлж байна. Тус газраас өгсөн тайлбарт “барилга байгууламжийн засвар, шинэчлэл хийхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг 2025 оны улсын төсөвт тусган батлуулсан. Уг хөрөнгө нь байгууллагын барилга байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх, үйлчлүүлэгч болон алба хаагчдын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байсан. Гэвч 2025 оны төсвийн тодотгол хийх явцад дээрх барилгын засварын зориулалтаар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт төсвийн зардлыг бууруулах, хэмнэлт гаргах хүрээнд хасагдсан” гэжээ. Үүний улмаас тухайн байгууллагын барилга байгууламжид иж бүрэн төлөвлөсөн засвар, шинэчлэлийн ажлыг бүрэн хэрэгжүүлэх санхүүгийн боломжгүй нөхцөл үүссэн байна.

1500500235

Түүнчлэн шалгалтын явцад тус газрын хашаа нь төмөр сараалжтай байгаа нь эмчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилготой ч энэ нь эмчлүүлэгчдэд шоронд буй сэтгэгдэл төрүүлж, сэтгэл зүйд нь нөлөөлдөг талаар дурдсан. Энэ асуудлыг судалж олон улсын стандартад нийцүүлэх нь зүйтэй байна.

2.“Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт “Албадан эмчилгээг эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, эмчилгээний үр дүнгээс шалтгаалан гурваас зургаан сар хүртэл, давтан эмчлүүлэх тохиолдолд зургаан сараас хоёр жил хүртэл хугацаатай хийнэ” гэж заасан.

Ганцаарчилсан ярилцлагад хамрагдсан эмчлүүлэгчдийн зүгээс албадан эмчилгээний хугацаа хэт урт, тухайлбал шүүхээс гурван сарын хугацаагаар албадан эмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн боловч уг хугацаа дууссан ч эмнэлгээс чөлөөлөгдөхгүй, дөрвөөс дээш сар эмчлүүлж байгаа талаарх гомдол, санал гаргаж байв. Түүнчлэн шүүхийн шийдвэрт заасан хугацааг баримтлан эмчилгээнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна.

Иймд албадан эмчилгээний хугацааг шүүхийн шийдвэр болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаатай нийцүүлэн тооцож, эмчилгээний хугацаа дуусгавар болох үеийн бүртгэл, шийдвэрлэлт болон эмчлүүлэгчийг чөлөөлөх үйл ажиллагааг хугацаанд нь зохион байгуулахад анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Мөн шүүхийн шийдвэрээр тогтоосон хугацаа болон эмчилгээний бодит үргэлжилсэн хугацааны зөрүү үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр холбогдох бүртгэл, хяналтын тогтолцоог сайжруулах нь зүйтэй байна.

3.Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба зэрэг олон улсын байгууллагаас архи, мансууруулах бодисны хамааралтай хүнийг удаан хугацаагаар тусгаарлан байрлуулах, шийтгэхээс илүүтэйгээр эмчилгээ, сэргээн засах үйлчилгээ үзүүлэх, нийгэмд эргэн нэгтгэх, хүний эрхэд суурилсан эмчилгээний тогтолцоог хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. Энэхүү хандлагын хүрээнд эмийн болон сэтгэл зүйн эмчилгээнээс гадна гэр бүлийн зөвлөгөө, гэр бүлийн харилцааг сэргээх сургалт, нийгмийн дэмжлэгийн сүлжээг бий болгох, амьдрах болон бие даан амьдрах ур чадвар эзэмшүүлэх, хөдөлмөр эрхлэхэд бэлтгэх зэрэг нийгэм, сэтгэл зүйн сэргээн засах үйлчилгээг цогцоор нь хэрэгжүүлэхэд анхаарч байна. Гэвч тус газраас хэрэгжүүлж буй эмчилгээний хөтөлбөрт дээрх чиглэлийн үйл ажиллагаа хангалтгүй байна.

Тус газраас үзүүлж буй сэтгэл зүйн сургалт, зөвлөгөө үйлчилгэний чанар, хүртээмжийн талаар санал асуулга авахад санал асуулгад хамрагдсан эмчлүүлэгчдийн 47 хувь нь сэтгэл зүйн сургалт, зөвлөгөө тогтмол биш гэж, тус эмчилгээний чанар, үр дүнтэй байдлыг 47 хувь нь “дунд, муу” гэж тус тус хариулсан байна. Энэ нь эмчлүүлэгчдэд үзүүлж буй сэтгэл зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгийн үйлчилгээ хүртээмж болон эмчилгээний үр дүн, чанарт сэтгэл ханамж хангалтгүй байгааг харуулж байна.

Түүнчлэн Комиссоос эмчлүүлэгчидтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагын үеэр тэдний зүгээс алба хаагчдын харилцаа, хандлагатай холбоотой асуудлыг хөндөж, “зарим алба хаагч хоригдлууд шиг харилцаж, ханддаг нь бидний сэтгэл зүйд маш сөргөөр нөлөөлдөг”, “эмчлүүлж байх хугацаандаа энгийн харилцаа, хандлагыг хүсэж байна. Заримдаа шоронд байгаа юм шиг санагддаг”, “хийх зүйл олддоггүй” зэрэг саналыг илэрхийлсэн байна. Эдгээр нь эмчилгээний орчин, алба хаагчдын харилцаа, хандлага, эмчлүүлэгчдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, сургалт, олон нийтийн үйл ажиллагаа, сэтгэл зүйн болон нийгмийн сэргээн засах үйлчилгээний чанар, үр дүнг цаашид сайжруулах шаардлагатай байгааг харуулж байна.

Мөн Комиссоос алба хаагчидтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагын үеэр Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс сэтгэцийн эмч, сэтгэл зүйч болон салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулан зохион байгуулсан мэргэшүүлэх, байгууллагын сэтгэл зүйчдийг

чадавхжуулах богино хугацааны сургалтад хамрагдах байдлаар нийгэм, сэтгэл зүйн үйлчилгээг үзүүлж буй нь хангалтгүй байна.

Иймд сэтгэл зүйн болон нийгмийн сэргээн засах эмчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, мэргэшлийн шаардлага хангасан хүний нөөцийг хангах нь зүйтэй байна.

4.Монгол Улсын Их Хурлаас 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр "Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай" хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдсөнөөр өмнө хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан эмчлүүлэгчийг "албадан хөдөлмөр хийлгэх" зохицуулалтыг хассан байна. Энэхүү өөрчлөлт нь албадан хөдөлмөрийг устгах талаарх Монгол Улсын олон улсын хүний эрхийн үүрэг, холбогдох олон улсын хэм хэмжээтэй нийцүүлэхийн зэрэгцээ албадан эмчилгээний зорилгыг шийтгэл, албадлагын шинжтэй арга хэмжээ бус, эмчилгээ, сэргээн засах болон нийгэмшүүлэх үйл явцад чиглүүлэх ач холбогдолтой юм.

Олон улсын жишгээр донтох эмгэгтэй хүнийг хөдөлмөрөөр албадах бус, эмчилгээ, сэргээн засах болон нийгэмд эргэн нэгтгэхэд чиглэсэн цогц үйлчилгээ үзүүлэхийг чухалчилдаг. Энэ хүрээнд эмчлүүлэгчийн хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг хөгжүүлэх, мэргэжлийн дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор гар урлал, цэцэрлэгжүүлэлт, мужаан, засвар үйлчилгээ зэрэг сонирхол, нас, биеийн байдал, хөдөлмөрийн чадварт нь тохирсон үйл ажиллагааг эмчилгээний хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон зохион байгуулж, эмчлүүлэгчийн бие даан амьдрах, хөдөлмөр эрхлэх, нийгэмд эргэн дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай байна.

Санал асуулгад хамрагдсан эмчлүүлэгчдийн 29 хувь нь тус газарт сайн дурын үндсэн дээр үйлчилгээний ажил эрхэлдэг гэж хариулсан байна. Харин ганцаарчилсан ярилцлагын үеэр зарим эмчлүүлэгч ажил хөдөлмөр эрхэлснийхээ төлөө цалин, хөлс авдаггүй, өөрийн өрхийн үндсэн орлого бүрдүүлэгч тул албадан эмчилгээнд хамрагдаж байгаа хугацаанд гэр бүлийн санхүүгийн нөхцөл байдал хүндрэх эрсдэлтэй талаар мэдээлсэн байна.

Иймд хүний нэр төр, эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэсэн, сайн дурын оролцоонд тулгуурласан, ур чадварыг хөгжүүлэх болон нийгэмд эргэн нэгтгэх зорилготой хөдөлмөрийн оролцоотой үйл ажиллагааг эмчилгээний хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгох нь зүйтэй байна.

5.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад "мэдээлэл хариуцагч нь мэдээлэл, цуглуулах, боловсруулах ашиглах талаар хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дах заалтад мэдээлэл хариуцагчийн үүрэг болох "ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах" зорилгоор дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулж болно, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.1 дэх хэсэгт "Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журмыг ажил олгогч хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, мөрдүүлнэ", мөн хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.2 дахь хэсэгт "Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журам, түүнд оруулсан өөрчлөлтийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан.

Тус байгууллагад дүрсний бичлэгийн төхөөрөмжийг мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журмыг батлаагүй байна. Камерын бичлэгтэй танилцах бол газрын даргын зөвшөөрлөөр камерын бичлэгтэй танилцдаг гэх мэдээллийг өгсөн.

Хяналт шалгалтаар тус газрын барилга байгууламжийн ашиглалтын нөхцөл, эмчлүүлэгчийг хуульд заасан хугацаанд чөлөөлөх ажиллагаа, сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээний чанар, хөдөлмөрийн оролцооны зохион байгуулалт, хувийн мэдээлэл болон дүрсний бичлэгийн хамгаалалт зэрэг чиглэлээр хүний эрхийн хэрэгжилтийг сайжруулах шаардлагатай нөхцөл байдал тогтоогдлоо.

Иймд, Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1.Албадан эмчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, эмчилгээ, тусламж, үйлчилгээ авах эрхийг хангах зорилгоор байгууллагын барилга байгууламжийн ашиглалтын аюулгүй байдал, ариун цэвэр, усан хангамж, дулаан, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний орчны хүртээмжид үнэлгээ хийж, олон улсын стандартад нийцүүлэх арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх, шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх;

2.Шүүхийн шийдвэр болон хуульд заасан хугацааг хэтрүүлэн эмчлүүлэгчийн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хуульд заасан хугацаанд чөлөөлөх үйл ажиллагааны бүртгэл, хяналтыг сайжруулж, хугацаа дуусгавар болохоос өмнө эрх бүхий байгууллагад тухай бүр мэдээлэх, албадан эмчилгээний хугацааг үндэслэлгүй хэтрүүлэхгүй байх баталгааг бүрдүүлэх

3.Сэтгэц-нийгмийн сэргээн засах эмчилгээний үр дүнг тогтмол үнэлж, чанарыг сайжруулах, хяналт тавих тогтолцоог бий болгох, мэргэшлийн шаардлага хангасан хүний нөөцийг бүрдүүлэх;

4.Нийгэмд эргэн нэгтгэж, ур чадвар олгох зорилготой хөдөлмөрийн оролцоотой үйл ажиллагааг эмчилгээний хөтөлбөрийн нэг болгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх

5.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад “мэдээлэл хариуцагч нь мэдээлэл, цуглуулах, боловсруулах ашиглах талаар хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журмыг даруй баталж, хэрэгжилтийг хангах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Иймд дээрх зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн бодлого, зохион байгуулалтын арга хэмжээ болон харьяа байгууллагуудад өгсөн чиглэл, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ